

1508234-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Santos Dioníio, com ele praticando o roubo supra.

Diz a denúncia que, nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado e seu comparsa inimputável, previamente ajustados para a prática do roubo, abordaram o ofendido Leandro, que estava no interior do carro supra, parado no semáforo; o menor chegou pelo lado do motorista, armado, e anunciou o roubo; a vítima saiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508234-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508234-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN LOMBARDO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Ryan Lombardo Santos, devidamente qualificado nos autos nas fls. 06/07, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 07/abril/2022, por volta das 18h30, na Avenida dos Estados, altura do nº 8600, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Caio Jesse dos Santos Dionizio, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Leandro Dias Evangelista, o automóvel, marca Honda, modelo CIVIC/LXR, ano de fabricação 2014, cor branca, placa FJU0A19, de propriedade da vítima; consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Ryan Lombardo Santos teria facilitado a corrupção do menor Caio Jesse dos Santos Dioníio, com ele praticando o roubo supra.

Diz a denúncia que, nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado e seu comparsa inimputável, previamente ajustados para a prática do roubo, abordaram o ofendido Leandro, que estava no interior do carro supra, parado no semáforo; o menor chegou pelo lado do motorista, armado, e anunciou o roubo; a vítima saiu do veículo e os roubadores nele ingressaram e fugiram; a polícia militar foi acionada; na madrugada seguinte, por volta das 00h30, na Rua Confederação dos Tamoios, 100, Iguatemi, policiais militares efetuavam patrulhamento quando avistaram o acusado e o infante trafegando com o automóvel em epígrafe; ao perceberem a presença da polícia, eles apresentaram nervosismo, razão pela qual os agentes decidiram realizar a abordagem; ocorre que, antes de qualquer questionamento, os indivíduos declararam que o carro em questão pertencia à vítima e havia sido roubado na noite anterior.

A denúncia (fls. 50/51) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/45) e foi regularmente recebida em 28/abril/2022 (fls. 53/54).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fl. 89), apresentando o réu sua resposta à acusação (fls. 59/63).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítima e quatro testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pediu a absolvição do réu por falta de provas; em pedido subsidiário, requereu a realização de exame de sanidade mental do réu.

É o relatório.

Decido.

A preliminar arguida já foi indeferida, conforme decisão fundamentada inserida no Termo da audiência de instrução

Quanto ao mérito, ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Ryan Lombardo Santos, 20 anos, negou a acusação; estava na comunidade e dois rapazes apareceram, oferecendo R\$ 300,00 para que levasse o Honda Civic para desmonte; o menor concordou e convidou o interrogando; no momento do flagrante o interrogando era o passageiro e o menor era o motorista (áudio sistema SAJ).

Em solo policial confessou a autoria delitiva (fl. 06).

Vejam os a prova do contraditório.

A vítima Leandro Dias Evangelista relatou que, quando parou em um farol na avenida do Estado, o réu chegou com outro rapaz que, armado, anunciou o roubo; foi colocado de bruços no chão e fugiram com o carro; conseguiu recuperar o carro depois de algumas horas; reconheceu duas pessoas pessoalmente no DP; ao ver a imagem do réu através do Teams, disse que o acusado se parecia com um dos roubadores (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 05.

A testemunha Márcio Ferreira Cosmo, policial militar, disse que, em patrulhamento por volta das 23:00hrs pela Avenida Jacu Pêssego, visualizou o carro em questão onde o réu dirigia e o menor estava ao seu lado; ambos confessaram informalmente o roubo do automóvel; a vítima os reconheceu na delegacia, dizendo que o menor era o mais violento; nenhum armamento foi encontrado; no momento do flagrante, o réu utilizava o GPS da vítima para tentar sair daquela localidade (áudio sistema SAJ). Creuza Aparecida Vaz, testemunha arrolada pela defesa, trouxe informações sobre os antecedentes do réu, acrescentando que o acusado é muito quietinho; ele sofreu um acidente quando tinha um ano e meio (ingeriu soda caustica); (áudio sistema SAJ). Rosaria de Fátima Oliveira Silva, também arrolada pela defesa, trouxe informações sobre os antecedentes do réu, dizendo que se trata de jovem calado, muito quieto (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração do bem descrito na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado, em

concurso de agentes com o menor Caio Jesse, efetivou o roubo circunstanciado. Neste sentido, a vítima foi coerente em suas declarações ao narrar o ocorrido, bem como ao reconhecer o acusado Ryan em na fase inquisitiva e, em juízo, apesar da dúvida, afirmou que o réu se parecia com um dos roubadores (o cabelo estava mais curto).

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra do ofendido, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo – Palavra da vítima – Validade – Condenação mantida – Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Não resta qualquer dúvida de que a qualificadora do uso de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I) restou comprovada.

A palavra da vítima que afirmou que foi utilizada arma de fogo na empreitada criminosa reveste-se de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

Roubo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida – Aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, nos moldes do artigo 68, parágrafo único do Código Penal – Recurso provido em parte. Reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo – Palavra da vítima – Possibilidade – Prescindibilidade da apreensão e de exame pericial do artefato. Porte de arma de uso permitido – absorção pelo crime de roubo – Impossibilidade – Crimes autônomos e praticados em contextos fáticos distintos. Adulteração de sinal identificador de veículo – Fita isolante – Tipicidade da conduta – A fé pública e o poder de polícia do Estado são os bens jurídicos tutelados – Condenação mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1525343-55.2019.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Roubo. Artigo 157, §2º-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes.

Majorante bem reconhecida – Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Ainda, o fato de o agente ter supostamente empregado arma de brinquedo não afasta a

qualificadora, considerando que é meio suficientemente eficaz para intimidar a vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua resistência. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena, Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1503117-89.2018.8.26.0099; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

No que diz respeito ao concurso de agentes, a vítima relatou que eram dois assaltantes. Desta forma, está configurada a qualificadora do concurso de agentes. Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado. O acusado e seu comparsa, o menor Caio Jesse, foram abordados e detidos 05 horas após o assalto, ou seja, detiveram a posse mansa e pacífica da res; além disso, somente foram abordados pelo fato de que, policiais militares em patrulhamento, iniciaram um breve acompanhamento e, por eles terem apresentado nervosismo, resolveram pela abordagem.

E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Também ficou caracterizado o delito de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B, da lei especial.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, aclarado através da Súmula 500, terminou de vez com a dúvida relativa a natureza do delito de corrupção de menor, indicando ser ele formal: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Assim, também pelo segundo crime o acusado deverá ser responsabilizado, isso porque restou comprovado nos autos a participação efetiva do infante Caio Jesse no crime. Por fim, as testemunhas de defesa em nada socorreram o acusado, uma vez que não presenciaram os fatos, trazendo aos autos somente informações quanto aos antecedentes do réu. Não trouxeram qualquer narrativa que o retirasse da cena do crime.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se

cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes, sendo que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fls. 25/26).

Do roubo

Assim, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer as atenuantes da confissão dada em inquérito e da menoridade relativa, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Informo que o crime também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento referida, por força no disposto no artigo 68, § único do Código Penal, que esclarece que no concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Da corrupção

Observando-se os mesmos critérios acima mencionados, fixo a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, deixo de reconhecer as atenuantes da confissão e da menoridade, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Da soma das penas

Os crimes aconteceram em concurso material, pois cada qual tem objetividade jurídica distinta, devendo as penas serem somadas, chegando ao resultado final de 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado. O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. O acusado investiu contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar o réu Ryan Lombardo Santos, qualificado nos autos nas fls. 06/07, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou a instrução processual encarcerado pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão

cautelar, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade.
Recomende-se na prisão em que se encontra custodiado.
Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.
Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.
P. I.C. e, oportunamente, archive-se.
São Paulo, 14 de julho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.